BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE VII
CODE DU TRAVAIL, DE LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE ET DU COMMERCE

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Recrutement, Droits du Salarié, Licenciement, Fiscalité, Taxes & Enregistrement Gouvernemental
Adaptation Intégrale avec Renvois Inter-Codes Systématiques

CODE VII – CODE DU TRAVAIL, DE LA FISCALITÉ ET DU COMMERCE

TABLE DES MATIÈRES EXHAUSTIVE

TITRE I – DU RECRUTEMENT, DU CONTRAT ET DES DROITS DES EMPLOYÉS

- Article 1 : Processus de recrutement et déclarations obligatoires
- Article 2 : Formes de contrats et interdiction du travail des mineurs
- Article 3 : Droits fondamentaux, salaires minimaux, primes et temps de travail
- Article 4 : Congés, protection de la santé et droit de grève
- Article 5 : Interdiction du travail des mineurs
- Article 6 : Registre du personnel, bulletin de paie et documents sociaux
- Article 7 : Égalité de traitement et lutte contre les discriminations
- Article 8 : Temps de travail, heures supplémentaires et repos
- Article 9 : Sécurité, santé, accident du travail et droit de retrait

TITRE II – DE LA RUPTURE DU CONTRAT ET DES LICENCIEMENTS

- Article 10 : Procédures de licenciement, préavis et indemnités
- Article 11 : Licenciement pour faute grave et motifs disciplinaires
- Article 12 : Démission, rupture conventionnelle et contestations
- Article 13 : Sanctions pénales pour licenciement abusif ou vexatoire
- Article 14 : Préavis et indemnité compensatoire
- Article 15 : Notification, entretien préalable et contestation du licenciement
- Article 16 : Licenciement économique, cessation d'activité et reprise
- Article 17 : Sanctions disciplinaires et retenues sur salaire
- Article 18 : Solde de tout compte et documents de fin de contrat
- Article 19 : Droit de grève, conflits collectifs et recours

TITRE III – DE LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE ET DES TAXES COMMERCIALES

- Article 20 : Régime d'imposition des entreprises et déclarations
- Article 21 : Taxes commerciales, droits de licence et redevances
- Article 22 : Contrôles fiscaux, retards de paiement et pénalités
- Article 23 : Déclaration mensuelle des revenus
- Article 24 : Facturation, caisse et justificatifs
- Article 25 : Masse salariale, primes et plafonds
- Article 26 : Mise en demeure, recouvrement forcé et saisies fiscales
- Article 27 : Pénalités, majorations et intérêts de retard
- Article 28 : Contestation des décisions fiscales et administratives
- Article 29 : Conservation des documents et prescription fiscale

TITRE IV – ENREGISTREMENT AUPRÈS DU GOUVERNEMENT ET ACTIVITÉS REGLEMENTÉES

- Article 30 : Enregistrement direct auprès des autorités gouvernementales
- Article 31 : Reprise et cession d'entreprises existantes
- Article 32 : Ventes réglementées, licences spéciales et sanctions
- Article 33 : Conditions d'enregistrement et capacité d'exercer
- Article 34 : Sanctions administratives, fermeture et scellés
- Article 35 : Licences spéciales : armes, véhicules, alcool et produits pharmaceutiques
- Article 36 : Commerce de véhicules, registre des ventes et documents
- Article 37 : Établissements ouverts au public, sécurité et accès de la Police
- Article 38 : Radiation, cessation d'activité et liquidation

- Article 39 : Jeux d'argent, tombolas et loteries

TITRE V – FRAUDE FISCALE, TRAVAIL CLANDESTIN ET INSOLVABILITÉ

- Article 40 : Travail dissimulé et sanctions financières/pénales
- Article 41 : Blanchiment, faillite et banqueroute frauduleuse
- Article 42 : Fraude fiscale et sous-déclaration
- Article 43 : Blanchiment, origine des fonds et vigilance
- Article 44 : Insolvabilité, redressement, liquidation et banqueroute
- Article 45 : Contrôles, inspecteurs et accès aux documents
- Article 46 : Dénonciation et protection des lanceurs d'alerte
- Article 47 : Corruption, complicité et responsabilité des dirigeants

TITRE VI – DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE ET DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

- Article 50 : Sécurité privée, missions, limites et sanctions
- Article 51 : Bars et boîtes de nuit
- Article 52 : Prostitution
- Article 53 : Restauration et hygiène
- Article 54 : Pêche
- Article 55 : Établissements ouverts au public
- Article 56 : Casinos et jeux d'argent en établissement

TITRE I – DU RECRUTEMENT, DU CONTRAT ET DES DROITS DES EMPLOYÉS

Article 1 – Processus de recrutement et déclarations obligatoires

1. Tout recrutement effectué par une entreprise ou un établissement, ainsi que sa déclaration de création, doit faire l'objet d'une déclaration préalable adressée aux services compétents du Gouvernement. En cas de manquement à cette obligation, une amende de 25 000 € est applicable.
2. L'embauche ne peut donner lieu à aucune discrimination fondée sur l'origine, le genre, la religion, l'orientation sexuelle ou les opinions, sous peine des sanctions pénales prévues par le Code II.
3. La déclaration est adressée avant la prise de poste et conservée avec le registre du personnel (Art. 6). L'égalité de traitement est précisée à l'Article 7.

Article 2 – Formes de contrats et interdiction du travail des mineurs

1. Le contrat de travail est rédigé par écrit et précise la fonction, le lieu de travail, la rémunération et le volume horaire.
2. Une période d'essai peut être convenue. Durant cette période, chacune des parties peut rompre l'engagement selon les modalités simplifiées fixées par le présent Code. Le travail des mineurs de moins de 18 ans est strictement interdit, sauf exceptions légales (Art. 5 ; Code VI, Art. 7).
3. Le contrat suit en outre les Articles 20 et 23 du Code VI. L'interdiction du travail des mineurs est précisée à l'Article 5.

Article 3 – Droits fondamentaux, salaires minimaux, primes et temps de travail

1. Tout employé a droit à une rémunération équitable au moins égale au salaire minimum garanti fixé à 200 € par les décrets du Gouvernement. La masse salariale globale de l'entreprise doit représenter au moins 18% du chiffre d'affaires.
2. Les entreprises sont tenues d'effectuer une déclaration mensuelle de leurs revenus auprès des services de l'État. Les primes sont plafonnées à 25% du total du chiffre d'affaires et doivent être versées dans un délai maximum de 2 jours après la fin de la semaine de travail, sous peine de sanctions financières.
3. La durée légale du travail ainsi que les heures supplémentaires doivent être scrupuleusement comptabilisées. L'employeur est tenu d'assurer la sécurité et la dignité de ses travailleurs sur le lieu de travail.
4. Le salaire est protégé (Code VI, Art. 24) et le temps de travail précisé à l'Article 8. Les seuils de l'alinéa 1 et 2 sont précisés aux Articles 23 et 25.

Article 4 – Congés, protection de la santé et droit de grève

1. Tout salarié bénéficie de droits aux congés payés et repos obligatoires fixés par le Gouvernement. Le droit de grève est reconnu, sous réserve d'une demande soumise à l'État au moins une semaine à l'avance.
2. Les défaillances de l'employeur en matière de sécurité du travail ou les sanctions disciplinaires ne pouvant en aucun cas être retenues sur le salaire (sauf cas de vol d'argent avéré) exposent à des fermetures administratives d'urgence par la Police (Code IV) et des poursuites devant la juridiction compétente (Code V, Art. 62 et 74 ; Code VI, Art. 26).
3. La sécurité et le droit de retrait sont précisés à l'Article 9, la grève à l'Article 19.

Article 5 – Interdiction du travail des mineurs

1. Le travail des personnes de moins de dix-huit (18) ans est interdit (Art. 2 ; Code I, Art. 40, al. 3 ; Code VI, Art. 7). Aucun contrat de travail ne peut leur être proposé ni être valablement conclu avec elles.
2. Une exception ne peut résulter que d'un décret du Gouvernement publié (Code I, Art. 60). Ce décret exige l'accord écrit du représentant légal et garantit la dignité et la sécurité du mineur (Code I, Art. 10).
3. L'employeur qui occupe un mineur en violation du présent article est passible des sanctions administratives de l'Article 34, sans préjudice des poursuites prévues par le Code II.
4. Le contrat conclu avec un mineur est nul. Le mineur conserve son droit à la rémunération du travail accompli et à réparation (Code VI, Art. 22 et 30).

Article 6 – Registre du personnel, bulletin de paie et documents sociaux

1. Toute entreprise tient un registre du personnel indiquant l'identité, la fonction, la date d'embauche et le type de contrat de chaque salarié. Il est tenu à la disposition des inspecteurs du Gouvernement (Art. 45).
2. Chaque paiement de salaire donne lieu à un bulletin ou à un justificatif écrit indiquant la période, le montant brut, les primes et les retenues (Art. 3 et 17).

3. La déclaration préalable d'embauche (Art. 1) est conservée avec le contrat (Code VI, Art. 23). Toute modification de la fonction ou de la rémunération est consignée par écrit.
4. Les documents sociaux sont conservés pendant soixante (60) jours au moins après la fin du contrat (Art. 29).

Article 7 – Égalité de traitement et lutte contre les discriminations

1. Aucune discrimination fondée sur l'origine, le genre, la religion, l'orientation sexuelle, les opinions, le handicap, l'âge ou la fortune n'est permise à l'embauche, dans la rémunération, la promotion ou la rupture (Art. 1 ; Code I, Art. 16, al. 2 ; Code VI, Art. 25).
2. Les offres d'emploi ne contiennent aucun critère discriminatoire. Les exigences de diplôme ou d'habilitation propres aux professions réglementées sont licites (Code VI, Art. 14).
3. Le salarié ou le candidat qui s'estime discriminé peut saisir le Tribunal de Première Instance (Art. 19) et porter plainte (Code I, Art. 19 ; Code III, Art. 14). L'employeur doit alors justifier l'objectivité de sa décision.
4. Les appels publics à la haine ou à la discrimination sont punis par l'Article B.39 du Code II et le harcèlement au travail par l'Article B.42.
5. Aucune sanction ne peut frapper celui qui dénonce de bonne foi une discrimination (Art. 46).

Article 8 – Temps de travail, heures supplémentaires et repos

1. La durée légale du travail, les repos obligatoires et la majoration des heures supplémentaires sont fixés par décret du Gouvernement (Art. 3 et 4).
2. L'employeur comptabilise les heures effectivement travaillées et les mentionne sur le bulletin de paie (Art. 6). Les heures supplémentaires sont payées dans le délai fixé à l'Article 3, alinéa 2.
3. Les durées s'entendent en temps réel (Code I, Art. 6, e).
4. Aucun salarié ne peut être contraint de travailler pendant son repos obligatoire, sauf proclamation de l'état d'urgence (Code I, Art. 34) ou nécessité d'un service essentiel, moyennant compensation.
5. Le dépassement fautif de la durée légale expose l'employeur aux sanctions de l'Article 34.

Article 9 – Sécurité, santé, accident du travail et droit de retrait

1. L'employeur prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, la santé et la dignité des travailleurs (Art. 3 ; Code VI, Art. 21).
2. En cas d'accident du travail, l'employeur appelle sans délai les secours (Code VIII ; Code I, Art. 30), le déclare au Gouvernement et conserve les éléments utiles à l'enquête (Code III, Art. 15). Le refus d'assistance vitale est puni par l'Article B.19 du Code II.
3. Le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation présente un danger grave et imminent peut se retirer, sans sanction ni retenue de salaire.
4. En cas de manquement grave, la fermeture administrative d'urgence est ordonnée et exécutée par la Police dans les formes de l'Article 34 et du Code IV.
5. Les blessures ou le décès d'un salarié imputables à une négligence grave de l'employeur sont punis par le Code II (Art. B.35, B.55 et D.26). Le salarié victime est indemnisé (Code VI, Art. 30 et 32).

TITRE II – DE LA RUPTURE DU CONTRAT ET DES LICENCIEMENTS

Article 10 – Procédures de licenciement, préavis et indemnités

1. L'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par écrit en indiquant obligatoirement les motifs réels et sérieux du licenciement.
2. Un délai de préavis doit être respecté, à moins que l'employeur ne verse une indemnité compensatoire équivalente au salaire de la période non effectuée.
3. Le préavis est précisé à l'Article 14, la procédure à l'Article 15 et les documents de fin de contrat à l'Article 18 (Code VI, Art. 22).

Article 11 – Licenciement pour faute grave et motifs disciplinaires

1. Constitue une faute grave tout manquement rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation de travail (ex: vol, agression, insubordination grave).

2. Le licenciement pour faute grave peut être prononcé sans préavis ni indemnité, sous réserve du contrôle de la juridiction compétente en cas de contestation (Code V, Art. 62 et 74).
3. Les faits constitutifs d'infraction donnent lieu à plainte (Code III, Art. 14) ; la sanction disciplinaire suit l'Article 17.

Article 12 – Démission, rupture conventionnelle et contestations

1. Le salarié peut démissionner librement moyennant le respect d'un préavis légal de 7 jours.
2. Les parties peuvent convenir d'une rupture conventionnelle d'un commun accord. Les litiges relatifs à l'exécution ou la rupture du contrat sont portés devant la juridiction civile ou du travail (Code V, Art. 62 et 74 ; Code VI, Art. 26).
3. La rupture conventionnelle est constatée par écrit daté et signé des deux parties (Code VI, Art. 16) et n'emporte pas renonciation aux droits acquis. Le préavis est précisé à l'Article 14.

Article 13 – Sanctions pénales pour licenciement abusif ou vexatoire

1. Tout licenciement motivé par des considérations discriminatoires ou exercé dans des conditions vexatoires et abusives est nul.
2. L'employeur fautif s'expose au paiement de dommages-intérêts (Code VI, Art. 22, al. 2 et Art. 25) et à des poursuites pénales en cas de harcèlement ou menaces (Code II, Art. B.42, B.09 et A.46).
3. Le salarié victime peut contester son licenciement selon l'Article 15 et obtenir réparation intégrale (Code VI, Art. 22 et 25).

Article 14 – Préavis et indemnité compensatoire

1. Sauf faute grave (Art. 11) ou période d'essai (Art. 2), la rupture à l'initiative de l'une des parties est précédée d'un préavis fixé au contrat ou, à défaut, de sept (7) jours (Art. 10 et 12).
2. Le préavis court à compter de la notification écrite (Art. 15). Pendant le préavis, le contrat continue et le salaire est dû.
3. L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis en lui versant l'indemnité compensatoire de l'Article 10.
4. Le salarié qui démissionne sans respecter son préavis doit à l'employeur une indemnité équivalente, sauf motif légitime ou faute grave de l'employeur.

Article 15 – Notification, entretien préalable et contestation du licenciement

1. Avant tout licenciement, l'employeur convoque le salarié par écrit à un entretien préalable, lui expose les motifs envisagés et recueille ses explications. Le salarié peut se faire assister.
2. Le licenciement est notifié par écrit après l'entretien, avec indication des motifs réels et sérieux (Art. 10). En cas de faute grave (Art. 11), la procédure peut être abrégée, mais le salarié doit être entendu.
3. Le salarié peut contester le licenciement devant le Tribunal de Première Instance dans le délai de prescription de l'Article 18 du Code VI (Art. 19).
4. La réalité et le sérieux du motif doivent être établis par l'employeur ; le doute profite au salarié (Code I, Art. 5 ; Code VI, Art. 16).
5. Le licenciement notifié sans écrit ou sans motif est irrégulier et ouvre droit à indemnisation (Art. 13).

Article 16 – Licenciement économique, cessation d'activité et reprise

1. L'employeur peut licencier pour motif économique en cas de cessation d'activité, de difficultés financières établies ou de réorganisation justifiée, après en avoir informé le Gouvernement.
2. Les règles de préavis (Art. 14) et de notification (Art. 15) s'appliquent. Les salaires et indemnités de rupture dus sont payés par priorité dans la liquidation (Art. 44).
3. Le licenciement économique ne peut dissimuler un licenciement discriminatoire ou vexatoire (Art. 13).
4. En cas de cession de l'entreprise, les contrats de travail en cours sont poursuivis (Art. 31).

Article 17 – Sanctions disciplinaires et retenues sur salaire

1. L'employeur peut sanctionner un manquement par un avertissement, un blâme, un changement d'affectation temporaire ou, selon la gravité, par la rupture dans les conditions des Articles 10 et 11. La sanction est proportionnée à la faute.
2. Les sanctions disciplinaires ne peuvent jamais être retenues sur le salaire, sauf vol d'argent avéré (Art. 4, al. 2 ; Code VI, Art. 24).

3. Le salarié est informé par écrit de la sanction et de son motif. Il peut la contester (Art. 19).
4. Une amende pénale ou des frais de fourrière personnels du salarié ne peuvent être retenus que sur décision de justice (Code VI, Art. 24 ; Code II, Art. 17).
5. Les faits constitutifs d'infraction (vol, violences) font l'objet d'une plainte (Code III, Art. 14). L'employeur ne peut ni retenir la personne ni la faire arrêter lui-même : seules les autorités habilitées procèdent à l'arrestation (Code III, Art. 5 et 7).

Article 18 – Solde de tout compte et documents de fin de contrat

1. À la fin du contrat, l'employeur remet au salarié, dans un délai maximum de deux (2) jours, le solde de tout compte (salaire, congés acquis non pris, indemnités dues), un certificat de travail et une attestation de fin de contrat.
2. Le salarié accuse réception par écrit et peut formuler des réserves.
3. Le retard ouvre droit à des intérêts de retard et à réparation (Code VI, Art. 22 et 39).
4. Le défaut de remise des documents peut être sanctionné au titre de l'Article 34.

Article 19 – Droit de grève, conflits collectifs et recours

1. Le droit de grève est reconnu (Art. 4 ; Code I, Art. 18). Il est exercé après une demande adressée à l'État au moins une (1) semaine à l'avance.
2. La grève suspend le contrat de travail. Le salarié gréviste ne peut être ni licencié ni sanctionné pour avoir régulièrement fait grève ; le licenciement fondé sur la grève est nul (Art. 13).
3. La grève ne justifie ni violences, ni dégradations, ni blocage de la voie publique, ni entrave à la circulation des secours (Code II, Art. A.15, B.03, B.33 et B.58). Les rassemblements sont déclarés dans les conditions du Code I (Art. 18) et encadrés par la Police (Code IV).
4. Les services essentiels (Police, Justice, Secours) assurent un service minimum fixé par arrêté du Gouvernement (Code I, Art. 30 et 34).
5. Les litiges individuels du travail sont portés devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62 et 74 ; Code VI, Art. 26). Une conciliation peut être demandée au Gouvernement, sans préjudice de la saisine du tribunal.

TITRE III – DE LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE ET DES TAXES COMMERCIALES

Article 20 – Régime d'imposition des entreprises et déclarations

1. Toute entreprise opérant sur le territoire est assujettie aux impôts et taxes sur les bénéfices commerciaux au taux arrêté par le Gouvernement.
2. Les déclarations fiscales doivent être déposées dans les délais prescrits auprès du Service des Finances du Gouvernement.
3. Les obligations déclaratives, comptables et de conservation sont précisées aux Articles 23 à 29.

Article 21 – Taxes commerciales, droits de licence et redevances

1. Les établissements commerciaux sont soumis aux taxes locales et redevances d'exploitation (taxe d'enseigne, licence de débit de boissons, redevance d'occupation).
2. Le non-acquittement des taxes après mise en demeure entraîne des pénalités financières et peut motiver un arrêté de fermeture administrative par les autorités compétentes (Code IV ; Art. 34).
3. Les licences spéciales sont régies par l'Article 35 et la fermeture administrative par l'Article 34.

Article 22 – Contrôles fiscaux, retards de paiement et pénalités

1. Le Gouvernement dispose d'un droit de contrôle sur la comptabilité et les pièces justificatives des entreprises.
2. Les sommes éludées font l'objet d'un recouvrement forcé assorti de majorations et d'intérêts de retard.
3. La mise en demeure et le recouvrement sont précisés à l'Article 26, les pénalités à l'Article 27 et les recours à l'Article 28.

Article 23 – Déclaration mensuelle des revenus

1. Chaque entreprise déclare chaque mois ses revenus auprès du Service des Finances du Gouvernement (Art. 3, al. 2 et Art. 20).

2. La déclaration mentionne le chiffre d'affaires du mois, la masse salariale, les primes versées et l'impôt dû. La masse salariale représente au moins dix huit pour cent (18 %) du chiffre d'affaires et les primes au plus vingt cinq pour cent (25 %) de celui-ci (Art. 3 et 25).
3. Le défaut ou le retard de déclaration entraîne les pénalités de l'Article 27.
4. La déclaration inexacte à dessein constitue une sous-déclaration (Art. 40 et 42).

Article 24 – Facturation, caisse et justificatifs

1. Chaque vente ou prestation donne lieu à une facture ou à un ticket ; chaque dépense à un justificatif.
2. La comptabilité reflète fidèlement les opérations de l'entreprise et est tenue à la disposition du Gouvernement (Art. 22 et 45).
3. Les pièces sont conservées (Art. 29).
4. Le faux document comptable est puni par l'Article B.23 du Code II et l'escroquerie par l'Article B.48.

Article 25 – Masse salariale, primes et plafonds

1. La masse salariale doit représenter au moins dix huit pour cent (18 %) du chiffre d'affaires et les primes ne peuvent dépasser vingt cinq pour cent (25 %) du chiffre d'affaires (Art. 3). Le Gouvernement peut modifier ces seuils par décret publié (Code I, Art. 60).
2. Le dépassement du plafond de primes ou leur versement au-delà de deux (2) jours après la fin de la semaine de travail donne lieu aux sanctions financières de l'Article 27.
3. Les primes figurent sur le bulletin de paie (Art. 6) et dans la déclaration (Art. 23). Les primes versées sans déclaration relèvent du travail dissimulé (Art. 40).
4. Le salarié peut réclamer le paiement des sommes dues devant le Tribunal de Première Instance (Code VI, Art. 24 et 26).

Article 26 – Mise en demeure, recouvrement forcé et saisies fiscales

1. Le Service des Finances adresse une mise en demeure écrite précisant la somme due, les majorations et un délai de régularisation de sept (7) jours.
2. À défaut de régularisation, il procède au recouvrement forcé. Une saisie conservatoire de biens ou de comptes de l'entreprise peut être ordonnée par décision motivée, dans les formes du Code II (Art. 11 à 14), avec procès-verbal et remise d'une copie à l'exploitant.
3. Les biens saisis ne sont vendus qu'après décision du juge. Ils sont restitués si la dette est éteinte ou le recours accueilli (Code II, Art. 14 ; Code V, Art. 65).
4. L'exécution forcée est réalisée avec le concours de la Force Publique (Code IV ; Code VI, Art. 39).
5. L'entreprise peut contester la mise en demeure et les saisies (Art. 28).

Article 27 – Pénalités, majorations et intérêts de retard

1. Les retards de déclaration ou de paiement donnent lieu à majoration et à intérêts de retard (Art. 22), fixés par décret publié (Code I, Art. 60).
2. Les pénalités sont proportionnées à la gravité du manquement, à son caractère répété et à la bonne foi de l'entreprise. En cas de récidive, elles sont doublées, à l'image de l'Article 4 du Code II.
3. Le manquement répété peut entraîner, après mise en demeure, la fermeture administrative (Art. 21 et 34).
4. Les pénalités administratives ne sont pas des peines et peuvent se cumuler avec les poursuites pénales (Code V, Art. 35, al. 4). Aucune pénalité n'est prononcée sans mise en demeure préalable, sauf fraude (Art. 26).

Article 28 – Contestation des décisions fiscales et administratives

1. L'entreprise peut contester toute décision fiscale ou administrative (redressement, pénalité, refus d'enregistrement, fermeture, retrait de licence) devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62 ; Code I, Art. 19, al. 3).
2. Le recours est formé dans les quinze (15) jours de la notification (Code V, Art. 62). Il peut être précédé d'une réclamation écrite et motivée adressée au Service compétent.
3. La décision contestée doit être motivée. À défaut, elle est annulée (Code V, Art. 62, al. 2).
4. Le recours n'est pas suspensif, sauf décision contraire du Président du tribunal en cas de risque de préjudice grave (Code V, Art. 62, al. 3).

Article 29 – Conservation des documents et prescription fiscale

1. Les documents comptables, factures, registres et bulletins de paie sont conservés au moins soixante (60) jours à compter de leur établissement ou, pour les documents sociaux, de la fin du contrat (Art. 6 et 24).
2. L'action en recouvrement se prescrit par soixante (60) jours à compter de l'exigibilité de la somme. En cas de fraude, l'action pénale suit les délais du Code III (Art. 39).
3. La prescription est interrompue par une mise en demeure, un contrôle ou une demande en justice, et un nouveau délai complet commence à courir (Code VI, Art. 18, al. 3).
4. Le défaut de conservation peut être retenu contre l'entreprise lors d'un contrôle (Art. 22).

TITRE IV – ENREGISTREMENT AUPRÈS DU GOUVERNEMENT ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

Article 30 – Enregistrement direct auprès des autorités gouvernementales

1. La création, l'ouverture d'un nouvel établissement ou la modification statutaire d'une entreprise se fait par déclaration directe auprès des services administratifs du Gouvernement.
2. L'exercice d'une activité non enregistrée auprès du Gouvernement est formellement interdit et passible de scellés d'urgence par la Police (Code IV).
3. Les conditions d'enregistrement sont précisées à l'Article 33 et les sanctions administratives à l'Article 34. Le Code VI (Art. 16) reconnaît à l'extrait d'enregistrement valeur de preuve.

Article 31 – Reprise et cession d'entreprises existantes

1. La cession ou la reprise d'un fonds de commerce ou d'un établissement existant doit être enregistrée et validée auprès du Gouvernement.
2. Le repreneur est tenu de respecter les contrats de travail en cours, sauf accord formel de réorganisation validé administrativement.
3. La cession est constatée par écrit (Code VI, Art. 16). Les dettes sociales et fiscales nées avant la cession demeurent dues par le cédant, sans préjudice de la responsabilité du repreneur de mauvaise foi.

Article 32 – Ventes réglementées, licences spéciales et sanctions

1. La vente d'armes, de véhicules, d'alcool, de produits pharmaceutiques ou de biens sensibles requiert une licence d'exploitation spéciale accordée par le Gouvernement.
2. La vente sans licence ou le non-respect des conditions d'exploitation entraîne la saisie immédiate du matériel et des poursuites pénales (Code II, Art. B.17 ; Code III, Art. 12).
3. Les licences sont précisées à l'Article 35 et la vente de véhicules à l'Article 36.

Article 33 – Conditions d'enregistrement et capacité d'exercer

1. Toute personne majeure (Code VI, Art. 7) enregistrée comme citoyen (Code I, Art. 40) peut créer une entreprise, sous réserve des diplômes et habilitations exigés pour les professions réglementées (Code VI, Art. 14).
2. La déclaration (Art. 30) mentionne la dénomination, l'activité, l'adresse, le représentant légal et les associés. Un extrait d'enregistrement est délivré : il fait preuve de l'existence de l'entreprise (Code VI, Art. 16).
3. Les agents publics ne peuvent exercer une activité commerciale susceptible de créer un conflit d'intérêts (Code I, Art. 26, al. 4 ; Code IV, Art. 17).
4. Le Gouvernement peut refuser l'enregistrement par décision motivée, qui peut être contestée (Art. 28).

Article 34 – Sanctions administratives, fermeture et scellés

1. Le Gouvernement peut prononcer, par décision écrite et motivée et après mise en demeure sauf urgence : un avertissement, une amende administrative, une suspension d'activité, une fermeture administrative ou le retrait d'une licence.
2. La fermeture d'urgence, en cas de danger grave (Art. 4 et 9) ou d'activité non enregistrée (Art. 30), est exécutée par la Police (Code IV), qui appose les scellés, dresse procès-verbal (Code IV, Art. 53) et en remet copie à l'exploitant.
3. La fermeture et les scellés sont limités à la durée nécessaire et levés dès la régularisation. L'exploitant peut les

contester (Art. 28).
4. Le bris de scellés ou la poursuite de l'activité sous scellés constitue une entrave à l'action de la Police punie par l'Article C.29 du Code II.
5. Les sanctions administratives ne sont pas des peines et peuvent se cumuler avec les poursuites pénales (Code V, Art. 35, al. 4).

Article 35 – Licences spéciales : armes, véhicules, alcool et produits pharmaceutiques

1. La licence prévue à l'Article 32 est délivrée par décision du Gouvernement. Elle est nominative, attachée à une activité et à un établissement, accordée pour une durée déterminée, et présentée sur réquisition de la Police.
2. Armes : la vente est réservée aux titulaires d'une licence et aux acquéreurs autorisés (Code I, Art. 33). La fabrication, l'importation ou le trafic illégal sont punis par le Code II (Art. D.11, D.44 à D.46).
3. Véhicules : le vendeur respecte l'Article 36. Le recel de véhicules est puni par les Articles B.20 et C.01 du Code II.
4. Alcool : la vente est interdite aux mineurs (Code VI, Art. 7). Le débit de boissons suppose la licence de l'Article 21.
5. Produits pharmaceutiques et réglementés : la vente sans licence est punie par l'Article B.17 du Code II et le trafic de stupéfiants par les Articles C.20 et D.33.
6. La licence est retirée en cas de manquement grave ou de condamnation liée à l'activité (Art. 34).
7. Casinos et établissements de jeux : leur exploitation requiert une licence du Gouvernement, nominative et attachée à l'établissement comme prévu à l'alinéa 1. Le régime des jeux d'argent est fixé à l'Article 39.

Article 36 – Commerce de véhicules, registre des ventes et documents

1. Le vendeur professionnel de véhicules tient un registre des entrées et des sorties indiquant l'identité des parties, l'immatriculation et les documents du véhicule (Code II, Art. A.33).
2. Il vérifie l'origine du véhicule et l'identité du vendeur. Il refuse tout véhicule d'origine douteuse et le signale à la Police (Code II, Art. B.20 et C.01).
3. Le transfert de propriété est constaté par écrit et déclaré à l'Administration communale (Code VI, Art. 16 et 46).
4. Un véhicule saisi ou en fourrière ne peut être vendu (Code II, Art. 15 et 16 ; Code IV, Art. 62).
5. Le démantèlement ou la découpe de véhicules sans autorisation est puni par l'Article C.01 du Code II.

Article 37 – Établissements ouverts au public, sécurité et accès de la Police

1. L'exploitant assure l'ordre, la sécurité et la salubrité de son établissement. Il peut refuser l'accès pour un motif légitime, jamais pour un motif discriminatoire (Art. 7).
2. La Police peut entrer dans les parties ouvertes au public pour constater les infractions et assurer la sécurité (Code IV). L'accès aux locaux professionnels fermés ou aux parties privées exige un mandat, sauf flagrant délit (Code I, Art. 12 ; Code III, Art. 11 et 23).
3. L'exploitant signale à la Police toute infraction (vol à l'étalage, Art. A.49 ; braquage, Art. C.12 et C.14 du Code II). Il ne retient une personne que le temps de la remettre à la Police (Code III, Art. 5 et 7).
4. Les enregistrements de vidéosurveillance sont conservés et communiqués sur réquisition régulière (Code III, Art. 22 ; Code I, Art. 17).

Article 38 – Radiation, cessation d'activité et liquidation

1. L'entreprise qui cesse son activité en fait déclaration auprès du Gouvernement et est radiée (Art. 30).
2. La cessation donne lieu aux licenciements (Art. 16), aux soldes de tout compte (Art. 18), à l'apurement fiscal (Art. 26) et à la conservation des documents (Art. 29).
3. Le dirigeant reste responsable des dettes sociales et fiscales nées avant la radiation lorsqu'il a commis une fraude (Art. 44).
4. Le Gouvernement peut prononcer la radiation d'office pour inactivité durable ou activité illicite, par décision motivée que l'entreprise peut contester (Art. 28).

Article 39 – Jeux d'argent, tombolas et loteries

1. Constitue un jeu d'argent tout jeu, tombola, loterie ou pari dans lequel le participant verse une mise (ticket, droit d'entrée ou toute somme) dans l'espoir de gagner de l'argent ou un lot, le gain dépendant du hasard en tout ou en partie.
2. Tout jeu d'argent est déclaré à la Police au moins vingt-quatre (24) heures réelles avant son début. La déclaration

indique l'organisateur, la date, le lieu, le prix du ticket ou de la mise, les prix ou lots mis en jeu et le nombre de tickets prévu. La simple déclaration suffit : aucune autorisation n'est exigée.
3. La Police ou le Gouvernement peuvent, à tout moment, demander à l'organisateur de justifier son jeu : prix du ticket ou de la mise, prix et lots, nombre de tickets vendus, recettes encaissées et gains versés. L'organisateur tient ces informations à disposition et les présente sur réquisition.
4. Le jeu est loyal et se tient dans un cadre légal : les règles et les prix sont annoncés avant la participation, les prix annoncés sont réellement remis aux gagnants et le jeu ne peut ni être truqué ni constituer une arnaque (Code II, Art. B.48).
5. Les mineurs ne peuvent pas participer à un jeu d'argent (Code VI, Art. 7, al. 1).
6. Les recettes du jeu sont des revenus de l'organisateur, déclarés selon l'Article 23.
7. Le casino titulaire d'une licence du Gouvernement (Article 35, al. 7) est dispensé de la déclaration de l'alinéa 2 et n'a pas à justifier ses jeux au titre de l'alinéa 3. Les alinéas 4 et 5 lui restent applicables.
8. Le jeu non déclaré ou non justifié expose l'organisateur aux sanctions administratives de l'Article 34. La poursuite d'un jeu suspendu est punie par l'Article B.70 du Code II.

TITRE V – FRAUDE FISCALE, TRAVAIL CLANDESTIN ET INSOLVABILITÉ

Article 40 – Travail dissimulé et sanctions financières/pénales

1. Le recours au travail non déclaré (« travail au noir ») ou à la sous-déclaration de rémunération est strictement prohibé.
2. Les contrôles sont effectués par les inspecteurs du Gouvernement et les services de police (Code IV). Les infractions sont sanctionnées par des amendes administratives lourdes et des poursuites pénales (Code II, notamment Art. C.31).
3. Les primes ou salaires versés sans déclaration, ainsi que les sous-déclarations, relèvent également des Articles 25 et 42. Le salarié occupé sans déclaration conserve ses droits (Code VI, Art. 23 ; Art. 6).

Article 41 – Blanchiment, faillite et banqueroute frauduleuse

1. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour échapper aux créanciers ou au fisc constitue le délit de banqueroute frauduleuse (Code II, Art. B.48 et C.31).
2. La réinjection de fonds d'origine criminelle dans une entreprise légale fait l'objet de poursuites pénales d'urgence et de saisies conservatoires (Code II, Art. C.39 et 11 à 14 ; Code III, Art. 12).
3. Le blanchiment est précisé à l'Article 43 et l'insolvabilité à l'Article 44.

Article 42 – Fraude fiscale et sous-déclaration

1. Constitue une fraude fiscale le fait de dissimuler tout ou partie des revenus, de majorer artificiellement les charges, de déclarer faussement la masse salariale ou les primes (Art. 3 et 23), ou de tenir une comptabilité fictive.
2. La fraude d'ampleur est punie par l'Article C.31 du Code II, le faux comptable par l'Article B.23 et l'escroquerie par l'Article B.48.
3. Le contrevenant reste redevable des sommes éludées, avec majorations et intérêts (Art. 22 et 27), sans préjudice de la peine.
4. Le complice (conseiller, comptable, prête-nom) est puni selon le Code II (Art. B.30).
5. La prescription pénale suit l'Article 39 du Code III ; la conservation des pièces suit l'Article 29.

Article 43 – Blanchiment, origine des fonds et vigilance

1. Constitue un blanchiment le fait de convertir, déposer, investir ou dissimuler des fonds d'origine illicite (Art. 41 ; Code II, Art. C.39).
2. L'entreprise vérifie l'origine des sommes importantes ou inhabituelles, consigne l'opération et la signale à la Police ou au Parquet en cas de doute (Code III, Art. 14).
3. Les fonds et biens d'origine criminelle sont saisis à titre conservatoire (Code II, Art. 11 à 14) et confisqués par jugement (Code V, Art. 36). Ils sont restitués si leur origine licite est établie (Code V, Art. 65).
4. La participation à un réseau organisé est punie par les Articles D.33 et D.34 du Code II.

Article 44 – Insolvabilité, redressement, liquidation et banqueroute

1. L'entreprise qui ne peut plus faire face à ses dettes exigibles le déclare au Gouvernement et saisit le Tribunal de Première Instance d'une demande de redressement ou de liquidation (Code V, Art. 62 et 74).
2. Dans la liquidation, les créanciers sont payés dans l'ordre suivant : salaires et indemnités de rupture (Art. 16), créances fiscales (Art. 26), puis autres créanciers à proportion de leurs droits (Code VI, Art. 39).
3. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité (dissimulation d'actifs, donations fictives, ventes à vil prix, détournements) constitue la banqueroute frauduleuse (Art. 41). Les actes accomplis en fraude des créanciers leur sont inopposables (Code VI, Art. 54, al. 3).
4. Le juge peut interdire au dirigeant fautif de diriger une entreprise pour une durée qu'il fixe (Code V, Art. 36).

Article 45 – Contrôles, inspecteurs et accès aux documents

1. Les inspecteurs du Gouvernement, assermentés (Code I, Art. 25), contrôlent le registre du personnel (Art. 6), la comptabilité (Art. 22), les licences (Art. 35) et les conditions de travail (Art. 9). Ils peuvent être assistés de la Police (Code IV).
2. Ils accèdent aux parties professionnelles de l'établissement pendant les heures d'activité. L'entrée dans des locaux fermés ou au domicile exige un mandat (Code I, Art. 12 ; Code III, Art. 11, 20 et 23).
3. Ils dressent un procès-verbal contradictoire. L'exploitant peut y porter ses observations et en reçoit copie.
4. La saisie de documents obéit au Code III (Art. 12) et au Code II (Art. 12).
5. La destruction de documents destinés à une procédure est punie par l'Article D.58 du Code II et l'obstruction à une intervention de la Police par l'Article C.29. Les abus des inspecteurs peuvent être signalés au Parquet (Code I, Art. 26).

Article 46 – Dénonciation et protection des lanceurs d'alerte

1. Tout salarié ou tiers peut dénoncer un travail dissimulé, une fraude ou un blanchiment au Gouvernement ou au Parquet (Code I, Art. 19).
2. Aucune sanction ni aucun licenciement ne peut frapper celui qui dénonce de bonne foi : le licenciement est nul (Art. 13 ; Code VI, Art. 25, al. 4).
3. Le dénonciateur peut être entendu comme témoin et bénéficie des mesures de protection du Code V (Art. 25 et 53).
4. La dénonciation calomnieuse est punie comme diffamation (Code II, Art. B.18). Les pressions et représailles contre le dénonciateur sont punies par l'Article C.38.

Article 47 – Corruption, complicité et responsabilité des dirigeants

1. Corrompre ou tenter de corrompre un inspecteur, un agent de la Police ou un magistrat est puni par les Articles C.30 et D.40 du Code II ; l'agent qui accepte est puni par l'Article D.41 ; le trafic d'influence par l'Article D.53.
2. Le dirigeant répond pénalement des infractions commises pour le compte de l'entreprise lorsqu'il les a ordonnées ou tolérées. L'entreprise répond civilement (Code VI, Art. 31) et peut être sanctionnée (Art. 34 ; Code II, Art. C.34).
3. Le juge peut prononcer la fermeture, la confiscation ou l'interdiction de diriger une entreprise à titre de peine complémentaire (Code V, Art. 36).

TITRE VI – DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE ET DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

Article 50 – Sécurité privée : missions, limites et sanctions

1. Une entreprise de sécurité privée peut exister si elle est déclarée au Gouvernement et agréée par lui (Articles 30 et 33). Ses agents sont ses salariés (Titre I). Sans déclaration ni agrément, l'activité est punie par l'Article B.71 du Code II.
2. L'agent de sécurité privée porte un uniforme ou un badge visible et distinct de ceux de la Police (Code II, Art. B.56).
3. Ses missions sont la surveillance, le contrôle d'accès, le filtrage à l'entrée et la prévention. Il peut refuser l'accès à certaines personnes et faire sortir, en l'accompagnant sans violence, toute personne qui ne respecte pas les règles de l'établissement.
4. Il peut demander la pièce d'identité d'une personne et contrôler son identité. Il ne peut en aucun cas la fouiller ni la palper.
5. En cas d'infraction, il alerte sans délai la Police. Il peut maîtriser l'auteur le temps strictement nécessaire à l'arrivée de la Police, sans violence excessive et sans se mettre en danger (Code I, Art. 36, al. 2).
6. Il n'a aucun pouvoir d'arrestation, de garde à vue, de fouille, de palpation, de saisie ni d'interrogatoire, qui relèvent de la Police (Code I, Art. 36 ; Code III, Art. 7). Il ne peut porter aucune arme, à feu ou blanche, ni arme à impulsion

électrique.
7. Sa mission s'exerce strictement dans l'enceinte de l'établissement qui l'emploie. Il n'intervient pas sur la voie publique.
8. L'entreprise répond civilement des fautes de ses agents (Code VI, Art. 31). Le dépassement de pouvoirs est puni par l'Article B.72 du Code II, sans préjudice des peines pour violences, séquestration ou détention arbitraire. L'entreprise peut être sanctionnée, fermée ou radiée (Articles 34 et 38).

Article 51 – Bars et boîtes de nuit

1. L'accès aux bars et aux boîtes de nuit est interdit aux mineurs et aux personnes manifestement ivres. L'exploitant ou sa sécurité refuse l'entrée à ces personnes ou les fait sortir, sans violence.
2. La drogue y est interdite (Code II).
3. L'exploitant peut employer une sécurité privée (Article 50).
4. Aucun horaire n'est imposé : l'exploitant fixe librement les heures d'ouverture.

Article 52 – Prostitution

1. La prostitution d'une personne majeure, librement consentie et exercée pour son propre compte, n'est pas une infraction. Elle est interdite aux mineurs.
2. Elle s'exerce à titre individuel, y compris dans les bars et boîtes de nuit (Article 51). Nul ne peut organiser, diriger, contraindre ou tirer profit de la prostitution d'autrui, ni la faire exercer dans une organisation (Code II, Art. C.58).

Article 53 – Restauration et hygiène

1. Tout établissement de restauration (fast-food, restaurant, bar) respecte les normes d'hygiène.
2. La Police ou les inspecteurs du Gouvernement peuvent le contrôler (Article 45) et ordonner sa fermeture en cas de manquement grave (Article 34).

Article 54 – Pêche

1. La pêche est légale avec un équipement adapté.
2. Elle est interdite dans les zones que le Gouvernement fixe et publie, notamment sur les plages. La pêche en zone interdite ou sans équipement adapté est punie par l'Article A.58 du Code II.
3. La vente du poisson pêché relève du régime général du commerce.

Article 55 – Établissements ouverts au public

1. Le gérant d'un établissement ouvert au public (bar, boîte de nuit, commerce, enseigne) respecte la capacité maximale d'accueil fixée par le Gouvernement et maintient les issues de secours dégagées.
2. Il tient un registre des incidents (violences, malaises, interventions) et le présente à la Police sur demande.
3. Il appelle sans délai la Police ou les Secours en cas de violence grave, d'infraction grave ou de personne en danger (Code II, Art. B.19).
4. Il répond des dégâts causés par l'établissement et des fautes de ses employés (Code VI, Art. 31).
5. Le manquement répété à ces obligations peut entraîner, après mise en demeure, la fermeture administrative (Art. 21 et 34), sans préjudice des peines du Code II. Les bars et boîtes de nuit restent soumis à l'Article 51.

Article 56 – Casinos et jeux d'argent en établissement

1. Un casino ne peut ouvrir qu'avec une licence spéciale, nominative, délivrée par décision du Gouvernement (Art. 35, al. 1).
2. Les mineurs sont interdits. L'exploitant contrôle l'identité à l'entrée et refuse l'accès au joueur manifestement en état d'ivresse ou en détresse.
3. Les jeux sont loyaux : leurs règles sont affichées, aucun truquage n'est toléré, et l'exploitant tient le matériel de jeu et les règles à la disposition de la Police et du Gouvernement.
4. Il est interdit de jouer l'argent d'autrui qui a été confié, volé ou détourné.
5. Le manquement peut entraîner le retrait de la licence et la fermeture administrative (Art. 21 et 34), sans préjudice des poursuites pour fraude ou escroquerie (Code II). Les tombolas et loteries restent régies par l'Article 39.